Ajuntament de Castelló

CERTIFICADO

Eduardo G. Pozo Bouzas (1 de 1)
Secretario General de la Adm. Municipal
Fecha Firma: 03/05/2024
HASH: 2db3438225997822325636a93bb97b4bb6

EXPEDIENTE Nº	ÓRGANO COLEGIADO	FECHA DE LA SESIÓN
2038/2022	La Junta de Gobierno Local	03/05/2024

ANOTACIÓN AL EXPEDIENTE

Por la presente se hace constar que la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento en la sesión señalada en el encabezamiento aprobó, entre otros, el siguiente

ACUERDO

D. EXTRA 10. CIUDADANÍA (CONTRATACIÓN Y PAT.): 2038/2022 ADJUDICACIÓN A MAQUINARIA VEHÍCULOS Y RECAMBIOS, S.L.U. DEL CONTRATO DEL SERVICIO DE PRÉSTAMO DE BICICLETA PÚBLICA POR UN IMPORTE TOTAL DE 9.375.394,27 € MÁS 1.968.832,79 € EN CONCEPTO DE IVA Y 8 AÑOS DE DURACIÓN.	
Favorable	Tipo de votación: Unanimidad/Asentimiento

RESOLUCIÓN

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 28 de diciembre de 2023, se aprobó el expediente para contratar mediante procedimiento abierto el Servicio de préstamo de bicicleta pública en el término municipal de Castelló de la Plana (Bicicas), con un presupuesto máximo de 10.166.335,14 €, más 2.134.930,38 €, en concepto de IVA (21%) para los ocho años de duración del mismo, así como los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas y el estudio económico de fecha 2 de octubre de 2023 que forman parte del mismo, los cuales regirán la contratación.

El anuncio de licitación fue enviado a la Oficina de Publicaciones del Diario Oficial de la Unión Europea en fecha 28 de diciembre de 2023, siendo publicado en el DOUE nº 00795035-2023 y en la Plataforma de Contratación del Sector Público (PLACSP) en fecha 29 de diciembre de 2023, asimismo los referidos pliegos y el estudio económico fueron publicados en la PLACSP en la misma fecha. Durante el plazo de presentación de proposiciones, finalizado el 26 de enero de 2024, concurrió a la licitación un único licitador: Maquinaria Vehículos y Recambios, S.L.U.

En la Mesa de Contratación reunida en fecha 30 de enero de 2024, por la Secretaria se pone en conocimiento de los restantes vocales que con fecha 23 de enero de 2024, tiene entrada en la sede electrónica del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (en adelante, TACRC) el recurso especial en materia de contratación interpuesto en fecha 22 de enero de 2024, por Citybike Global, S.A., contra los pliegos que rigen la licitación solicitando su nulidad por considerar que contienen elementos restrictivos de la competencia así como la retroacción de las actuaciones al momento anterior a la aprobación de los pliegos y la suspensión de la tramitación de la licitación hasta la resolución del recurso.

Tras la calificación de la documentación administrativa de la única licitadora presentada a la licitación, la Mesa de Contratación declara su admisión y a la vista del recurso interpuesto, la Mesa de Contratación considera conveniente paralizar la licitación a la espera de la oportuna resolución del mismo por lo que propone al órgano

Cód. Validación: AZLCNP7SF3J9Q5EE9DXKKY53S
Verificación: https://sede.castello.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 1 de 6

de contratación suspender el procedimiento de contratación salvo que por el Tribunal se adoptara resolución al efecto.

En fecha 1 de febrero de 2024 la Secretaria del TACRC resuelve la concesión de la medida cautelar consistente en suspender el procedimiento de contratación.

En la Mesa de Contratación reunida en fecha 20 de marzo de 2024, por la Secretaria se pone en conocimiento de los restantes vocales la resolución del TACRC inadmitiendo el recurso especial en materia de contratación interpuesto por Citybike Global, S.A. contra los pliegos y levantando la suspensión del procedimiento de contratación.

A continuación, se procede a la apertura del sobre B presentado por Maquinaria Vehículos y Recambios, S.L que contiene la documentación relativa a criterios cuya valoración depende de un juicio de valor que se remite a los Servicios Técnicos Municipales para su estudio y valoración y emisión del correspondiente informe.

La Mesa de Contratación reunida en fecha 9 de abril de 2024, procedió a examinar el informe de fecha 3 de abril de 2024, del Jefe del Negociado de Transporte Público y Bicicleta de valoración de la proposición presentada por la única licitadora concurrente respecto a los criterios basados en juicios de valor con el siguiente resultado:

Puntuación			
	Propuesta técnica	**Mejoras**	**TOTAL**
MAQUIVER, S.L.	35	10	45

A continuación, se procede a la apertura del sobre C presentado que contiene la siguiente documentación relativa a los criterios cuantificables automáticamente. Por la Mesa se procede a la valoración de la referida cuyo resultado es el siguiente:

Concepto	**Puntuación**
PROPUESTA ECONÓMICA (Baja 7,78 %)	35
MEJORA ECONÓMICA PRECIOS UNITARIOS:	
Bicicleta mecánica	4
Instalación nuevo anclaje en bancada existente	4
Instalación nueva bancada (sin incluir anclajes)	4
Coste del servicio por bicicleta adicional	4
TOTAL PUNTUACIÓN SOBRE C	51

La valoración total correspondiente a la suma de las obtenidas respecto a los sobres B y C es la siguiente:

LICITADOR	**PUNTUACIÓN SOBRE B**	**PUNTUACIÓN SOBRE C**	**TOTAL PUNTUACIÓN**
MAQUIVER, S.L.	45	51	96

La Mesa de Contratación a la vista de la valoración realizada respecto a los criterios evaluables automáticamente y del informe técnico de fecha 3 de abril de 2024, cuyo contenido asume y hace propio, propone adjudicar el contrato de referencia a Maquinaria Vehículos y Recambios, S.L., por resultar su oferta favorable a los intereses municipales, de conformidad con los criterios establecidos en la cláusula 10ª del PCAP y ajustarse a las prescripciones de los pliegos reguladores de la contratación.

Cód. Validación: AZLCNP7SF3J9Q5EE9DXKKY53S
Verificación: https://sede.castello.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 2 de 6

Las características y ventajas de la proposición presentada son las siguientes:

- Propuesta técnica:

- En el apartado relativo a las tecnologías de la información y comunicaciones asociados al servicio especifica muy detalladamente la solución de página web con una parte pública de acceso libre, una zona privada para los usuarios registrados en el servicio y otra zona privada para la empresa gestora del servicio que servirá como Panel de Control.

Describe de forma detallada la solución de app para dispositivos móviles, con la que las personas usuarias podrán registrarse en el servicio, adquirir abonos, realizar consultas, localizar estaciones, gestionar incidencias, retirar bicicletas, etc. Esta app dispondrá además de una parte privada para los operarios del servicio que servirá de sistema de gestión del servicio.

Describe detalladamente la aplicación de mantenimiento-taller, destinada al control y seguimiento de cualquier gestión referida a las bicicletas en los talleres.

Describe aunque brevemente el sistema de atención a las personas usuarias del servicio y explica de forma detallada la interfaz API REST en la que estarán disponibles los datos compartidos del servicio y el software de flota de vehículos (GPS). En el apartado Sistema de Gestión-Panel de Control, explica brevemente el acceso y las consultas de las que dispondrá el Ayuntamiento para obtener datos del servicio.

- En relación a la funcionalidad y diseño de las estaciones de préstamo, contiene una descripción muy detallada de la solución propuesta, presenta prototipo de estación que cumple con los requerimientos de los Pliegos.

- Respecto a la funcionalidad y diseño de las bicicletas, ofrece una descripción muy detallada del diseño y características de las mismas, presenta prototipo de bicicleta que cumple con los requerimientos de los Pliegos.

- En relación al Plan de Logística, especifica de forma muy detallada el despliegue del servicio y la transición entre sistemas para que la ciudadanía no vea interrumpido el funcionamiento normal del servicio. Presenta además un plan de balanceo de bancadas para mantener la ocupación óptima en cada punto de préstamo.

- Respecto a los Sistemas de acceso y utilización del servicio, describe de forma detallada el sistema de registro y adquisición de abonos mediante app y página web, el sistema de identificación a través de la app leyendo un código QR, el sistema de notificación de fin de préstamo que será con una luz en la bancada, así como avisos a través de la app del usuario y la forma de reportar incidencias, que será a través de la app.

- En el apartado relativo al Plan de Mantenimiento, destacar el alto nivel de estudio y definición con comparativas del servicio con el de otras ciudades españolas. Para el mantenimiento de bicicletas explica de forma muy detallada las intervenciones preventivas y correctivas a realizar, con un control mediante un software de las intervenciones realizadas a cada vehículo. De modo análogo a las bicicletas se describe de forma muy detallada el mantenimiento preventivo y correctivo de las estaciones a nivel estructural, funcional y estético.

- En relación al Plan de Comunicación, describe de forma muy detallada la comunicación a usuarios del cambio de sistema y la estrategia de comunicación tanto para los usuarios del servicio como para el resto de la ciudadanía enfocando la comunicación en la promoción de la cultura de la movilidad urbana en bicicleta, las ventajas del uso de bicicletas compartidas y la información de uso del servicio.

- Respecto a las mejoras ofertadas, se relacionan en la parte dispositiva.

- Propuesta económica: ofrece una baja del 7,78 % respecto al total de gastos del contrato que se detalla en la cláusula 13ª del PPT para cada uno de los 8 años de vigencia del contrato.

- Ofrece la siguiente Mejora económica respecto a los precios unitarios máximos fijados en la cláusula 14ª del PPT para determinados supuestos de modificación del contrato:

Cód. Validación: AZLCNP7SF3J9Q5EE9DXKKY53S
Verificación: https://sede.castello.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 3 de 6

Concepto	Precio unitario/IVA excluido
Bicicleta mecánica	440 €
Instalación nuevo anclaje en bancada existente	750 €
Instalación nueva bancada (sin incluir anclajes)	300 €
Coste del servicio por bicicleta adicional	50 €

En contestación al requerimiento formulado mediante Decreto del Delegado de Área de Gobierno de Ciudadanía y Participación de fecha 10 de abril de 2024, el licitador presenta en tiempo y forma la documentación acreditativa de su aptitud y solvencia para contratar con el Ayuntamiento así como la que acredita la disposición del almacén/taller con las determinaciones que establece el artículo 8.3 del PPT.

- Respecto a la garantía definitiva, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107 y 108 de la LCSP y la cláusula 5ª del PCAP, Maquinaria Vehículos y Recambios, S.L., presenta carta de pago acreditativa de la constitución mediante seguro de caución de la garantía definitiva por importe de 468.769,71 €.

Se incorporan al expediente los certificados vigentes acreditativos de que la empresa se encuentra al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias, con la Seguridad Social y con el Ayuntamiento junto con la documentación justificativa de que no figura inscrita en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas de la Generalitat Valenciana como licitador con prohibición para contratar.

El expediente se inició al amparo del art. 117.2 y del apartado segundo de la Disposición Adicional tercera de la LCSP, incorporándose al expediente documentos contables actualizados de fecha 29 de abril de 2024 de ejercicio presente por importe de 803.168,19 €, IVA incluido y de ejercicios futuros (2025 a 2032) con cargo a la aplicación presupuestaria 5-44120-227990 del Presupuesto Municipal de 2024, en los que consta la referencia al cumplimiento de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera y a que el gasto no corresponde a financiación afectada.

Constan en el expediente informes favorables de la Jefa del Negociado de Contratación de Servicios Públicos con el conforme de la Jefa de Sección de Contratación y Patrimonio de fecha 29 de abril de 2024, de la Jefa del Negociado de Contratación de Servicios Públicos y de fiscalización de requisitos básicos de la Intervención General Municipal ambos de fecha 30 de abril de 2024.

Por todo lo cual, a propuesta del Delegado de Área de Gobierno de Ciudadanía y Participación, previa declaración de la urgencia, **SE ACUERDA**:

PRIMERO.- Declarar válida la licitación para contratar mediante procedimiento abierto el Servicio de préstamo de bicicleta pública en el término municipal de Castelló de la Plana.

SEGUNDO.- Adjudicar a Maquinaria Vehículos y Recambios, S.L.U.. con CIF B-12007720, el referido contrato de ocho años de duración con un importe total de 9.375.394,27 € más 1.968.832,79 € distribuido entre las anualidades del contrato como sigue:

- Ejercicio 2024 (del 1 de junio al 31 de diciembre): 803.168,19 € IVA incluido.

- Ejercicio 2025 (del 1 de enero al 31 de diciembre): 1.394.419,42 €, IVA incluido.

- Ejercicio 2026 (del 1 de enero al 31 de diciembre): 1.428.510,77 €, IVA incluido.

- Ejercicio 2027 (del 1 de enero al 31 de diciembre): 1.431.271,71 €, IVA incluido.

- Ejercicio 2028 (del 1 de enero al 31 de diciembre): 1.433.276,53 €, IVA incluido.

- Ejercicio 2029 (del 1 de enero al 31 de diciembre): 1.434.463,86 €, IVA incluido.

Cód. Validación: AZLCNP7SF3J9Q5EE9DXKKY53S
Verificación: https://sede.castello.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 4 de 6

- Ejercicio 2030 (del 1 de enero al 31 de diciembre): 1.415.633,73 €, IVA incluido.

- Ejercicio 2031 (del 1 de enero al 31 de diciembre): 1.423.213,01 €, IVA incluido.

- Ejercicio 2032 (del 1 de enero al 31 de mayo): 580.269,84 €, IVA incluido.

TERCERO.- Aceptar sin coste adicional para el Ayuntamiento las siguientes mejoras ofertadas por Maquinaria Vehículos y Recambios, S.L.U.:

1.- Ampliación del horario de atención al público mediante la puesta a disposición del servicio de una persona entre las 22.00 y las 23:00 horas y entre las 6:00 y las 7:00 horas de la mañana del día siguiente de lunes a viernes.

2.- Mejora de acceso en las estaciones Bicicas para operativas de mantenimiento, consistente en la realización de obra civil en ciertos puntos que permitan a los vehículos de carga de bicicletas un mejor y más rápido acceso a las bancadas.

3.- Ampliación de anclajes en estaciones con mayor densidad de uso de servicio, consistente en la ampliación de hasta 60 puntos de anclaje en 10 estaciones.

4.- Ampliación de la red de estaciones de bicicas, consistente en instalar 4 nuevos puntos de préstamo dotados de 16 puntos de anclaje.

5.- Ampliación de la flota de bicicletas, consistente en un suplemento de reposición variable y extraordinario al ya contemplado en el PPT entre los años 3 y 8 del contrato, hasta un máximo de 90 a razón de 15 bicicletas por año.

6.- Ampliación de la flota de bicicletas eléctricas, consistente en el suministro de 8 bicicletas eléctricas adicionales a las ya existentes indicadas en el PPT.

7.- Hangares para bicicletas, consistente en la instalación de 4 hangares para bicicletas privadas con capacidad entre 16 y 22 bicicletas.

8.- Estaciones de mantenimiento de bicicletas, consistente en el suministro e instalación de 10 estaciones de mantenimiento de bicicletas.

CUARTO.- Autorizar y disponer el gasto del contrato por importe de 803.168,19 €, IVA incluido (del 1 de junio al 31 de diciembre de 2024), con cargo a la aplicación presupuestaria 5-44120-227990, del Presupuesto Municipal de 2024.

QUINTO.- Ampliar a nueve el número de anualidades a que se aplicará el gasto del presente contrato conforme a lo previsto en el artículo 174.5 del TRLRHL.

SEXTO.- Asumir el compromiso de consignar las siguientes cantidades con cargo a la referida aplicación presupuestaria de los Presupuestos Municipales de los siguientes ejercicios:

- Ejercicio 2025 (del 1 de enero al 31 de diciembre): 1.394.419,42 €, IVA incluido.

- Ejercicio 2026 (del 1 de enero al 31 de diciembre): 1.428.510,77 €, IVA incluido.

- Ejercicio 2027 (del 1 de enero al 31 de diciembre): 1.431.271,71 €, IVA incluido.

- Ejercicio 2028 (del 1 de enero al 31 de diciembre): 1.433.276,53 €, IVA incluido.

- Ejercicio 2029 (del 1 de enero al 31 de diciembre): 1.434.463.86 €, IVA incluido.

Cód. Validación: AZLCNP7SF3J9Q5EE9DXKKY53S
Verificación: https://sede.castello.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 5 de 6

- Ejercicio 2030 (del 1 de enero al 31 de diciembre): 1.415.633,73 €, IVA incluido.

- Ejercicio 2031 (del 1 de enero al 31 de diciembre): 1.423.213,01 €, IVA incluido.

- Ejercicio 2032 (del 1 de enero al 31 de mayo): 580.269,84 €, IVA incluido.

SÉPTIMO.- Nombrar responsable técnico de la ejecución del contrato a Iván Martínez Castellá, Jefe de la Sección de Movilidad Urbana.

OCTAVO.- Publicar la presente adjudicación en la Plataforma de Contratación del Sector Público y notificarla al único licitador concurrente.

NOVENO.- Notificar a Maquinaria Vehículos y Recambios, S.L.U., el presente acuerdo con citación expresa para la formalización del contrato en documento administrativo por medios electrónicos, que no podrá efectuarse antes de que transcurran quince días hábiles desde que se remita la notificación de la adjudicación al citado licitador en la forma prevista en el art. 151.2 de la LCSP y en la cláusula 16ª. 2 del PCAP.

Con carácter previo a dicha formalización deberá presentar la documentación que acredite disponer del seguro de responsabilidad civil con las coberturas indicadas en la cláusula 21ª.5 del PCAP junto con el recibo justificativo de haber satisfecho la prima correspondiente

Y para que así conste en el expediente y continúe su tramitación, se expide la presente en la fecha indicada al margen, advirtiendo que la fecha de firma puede ser posterior a la fecha de la sesión

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

Cód. Validación: AZLCNP7SF3J9Q5EE9DXKKY53S
Verificación: https://sede.castello.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 6 de 6